ALLAMA IQBAL OPEN UNIVERSITY ISLAMABAD

GROUP LINK: ↓↓↓

نمازِ استسقاء، قنوت نازلہ، یا اذان کے مختلف طریقے منقول ہیں۔ یہ اختلاف تضاد نہیں بلکہ تنوع ہے۔

(3) اختلافِ اجتہادی:

یہ اختلاف اہلِ علم کے فہم و اجتہاد کی بنا پر پیدا ہوتا ہے، جہاں نصوص میں صراحت نہیں پائی جاتی۔ مثلاً کسی آیت یا حدیث کے مفہوم یا اطلاق میں اجتہادی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔

(4) اختلافِ لغوی یا اصطلاحی:

بعض اوقات الفاظ یا اصطلاحات کے مفہوم میں اختلاف ہوتا ہے، مثلاً فقہاء کے مابین فرض ''اور ''واجب ''کے فرق پر اختلاف۔''

(5) اختلافِ تطبیقی:

کبھی نصوص شرعیہ پر عملی اطلاق کے وقت اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ کسی خاص صورت پر یہ حکم منطبق ہوتا ہے یا نہیں۔

یہ تمام اقسام اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ اختلاف اگر اصول و ضوابط کے دائرے میں ہو تو رحمت اور وسعت کا باعث بنتا ہے، نہ کہ فتنہ و فساد کا۔

SOHAIL
AIOU ASSIST
0346 8350640

سوال نمبر 2 :حدیث کے متعلق اختلافات فقہی مسائل پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ سیر حاصل بحث کیجیے۔

احادیث نبوی ﷺ فقہی استنباط اور شریعت کی بنیاد ہیں۔ لیکن جب محدثین و فقہاء کے درمیان کسی حدیث کے ثبوت، مفہوم یا دلالت میں اختلاف ہوتا ہے تو یہی اختلاف فقہی مسائل پر اثر انداز ہوتا ہے۔

(1) اختلافِ ثبوتِ حدیث:

بعض فقہاء کے نزدیک کوئی حدیث صحیح و قابلِ حجت ہوتی ہے جبکہ دوسرے فقہاء اسے ضعیف یا مرسل قرار دیتے ہیں۔ مثلاً امام ابوحنیفہؒ نے بعض احادیث کو مرسل یا ضعیف ہونے کی بنا پر قبول نہیں کیا، جب کہ امام شافعیؒ یا امام احمدؒ نے انہیں معتبر مانا۔ نتیجتاً ایک مسئلہ میں مختلف فقہی آراء سامنے آئیں۔

(2) اختلافِ فہم و دلالت:

کبھی حدیث کے الفاظ کے مفہوم میں اختلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیثِ "من مسَّ ذَکرَہ فلیتوضأ) "جو اپنے شرمگاہ کو چھوئے اسے وضو کرنا چاہیے(۔ امام شافعیؒ کے نزدیک یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ وضو نہیں توڑتا کیونکہ ان کے نزدیک یہ "مس "لغوی معنی میں نہیں بلکہ شہوت کے ساتھ مخصوص ہے۔

(3) اختلافِ ناسخ و منسوخ کے تعین میں:

بعض فقہی اختلافات اس بنا پر ہیں کہ ایک فقیہ کسی حدیث کو منسوخ سمجھتا ہے اور دوسرا اسے باقی۔ مثلاً "زیارتِ قبور "کے بارے میں احادیث میں اختلاف کی بنیاد اسی نوعیت کی ہے۔

(4) اختلافِ ترجیح:

بعض اوقات دو صحیح احادیث بظاہر متعارض لگتی ہیں تو فقہاء ان میں ترجیح کے اصول اپناتے ہیں۔ ہر مجتہد اپنے علم و معیار کے مطابق ایک کو راجح سمجھتا ہے۔

یہی اختلافات فقہی مکاتبِ فکر)حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی (کے درمیان علمی تنوع کا باعث بنے، اور شریعت کی وسعت و جامعیت کو ظاہر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہی اختلاف دراصل علم کی ترقی کا نتیجہ ہے، نہ کہ امت کی کمزوری کا۔

سوال نمبر 3 :فقہی اختلافات کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔

فقہی اختلافات کا آغاز نبی کریم ﷺ کے زمانے ہی میں بعض اجتہادی مواقع پر ہوا، لیکن اس وقت یہ اخلاقی اور اعتدال پر مبنی اختلاف ہوتا تھا۔

(1) عہدِ نبوی ﷺ:

صحابہ کرام کے درمیان نبی ﷺ کی بعض احادیث یا احکام کے فہم میں اختلاف ہوا۔ مثال کے طور پر غزوۂ بنی قریظہ میں نبی ﷺ نے فرمایا" :لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة"، کچھ صحابہ نے ظاہری مفہوم لیا اور راستے میں نماز مؤخر کی، جبکہ کچھ نے مقصد سمجھ کر وقت پر نماز پڑھ لی۔ نبی ﷺ نے دونوں کو درست قرار دیا۔

(2) عہدِ خلفائے راشدین:

اس دور میں اختلافات بڑھنے لگے کیونکہ نئے مسائل پیدا ہوئے اور نصوص میں ان کا براہِ راست ذکر نہ تھا۔ چنانچہ اجتہاد کا دروازہ کھلا۔ امام عمرؓ، علیؓ، ابن مسعودؓ اور دیگر صحابہ کے اجتہادات معروف ہیں۔

(3) عہدِ تابعین و ائمہ مجتہدین:

تابعین نے اپنے اپنے اساتذہ)صحابہ (سے فقہی اصول سیکھے، جس کے نتیجے میں مختلف فقہی مراکز وجود میں آئے:

مدینہ کا مدرسہ)امام مالکؒ (— حدیث و عملِ اہلِ مدینہ پر زور۔

کوفہ کا مدرسہ)امام ابوحنیفہؒ (— قیاس و رائے پر زور۔

شام و مصر کا مدرسہ)امام اوزاعیؒ، امام لیثؒ (— حدیث و اجتہاد کا امتزاج۔

یہی مدارس بعد میں مستقل فقہی مکاتب میں ڈھل گئے۔

SOHAIL AIOU ASSIST 0346 8350640

سوال نمبر 4 :اختلافِ رائے کے آداب و ضوابط پر جامع نوٹ لکھیے۔

اسلام نے اختلاف کو فتنہ نہیں بلکہ علم و بصیرت کی علامت قرار دیا ہے، بشرطیکہ وہ اخلاق و انصاف کے دائرے میں ہو۔ اختلافِ رائے کے لیے چند اہم آداب بیان کیے گئے ہیں:

1. اخلاصِ نیت:

اختلاف ذاتی مفاد یا تعصب کی بنیاد پر نہیں بلکہ حق کی تلاش کے لیے ہونا چاہیے۔

2. ادب و احترام:

مخالف رائے رکھنے والے کی نیت یا علم پر حملہ نہ کیا جائے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے مگر باہمی احترام قائم رکھتے تھے۔

3. دلائل پر انحصار:

اختلاف رائے ہمیشہ قرآن و سنت اور صحیح استدلال کی بنیاد پر ہو، نہ کہ خواہشات یا جذبات پر۔

4. حق کو قبول کرنے کا حوصلہ:

اگر کسی کی دلیل واضح اور درست ہو تو اس کو تسلیم کرنے میں عار محسوس نہ کی جائے۔

SOHAIL HIGH ASSIST 0346 8350640

5. امت کے اتحاد کا خیال:

اختلاف کی وجہ سے امت میں تفرقہ اور دشمنی پیدا نہ ہو۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں :
رائے میری درست ہے مگر خطا کا احتمال ہے، اور دوسرے کی رائے غلط ہے مگر "
"درست ہونے کا امکان ہے۔

سوال نمبر 5 :اختلاف کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیجیے۔

اختلافِ رائے اگر اصولی اور علمی بنیادوں پر ہو تو یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ اس کے چند مثبت پہلو درج ذیل ہیں:

1. علمی وسعت و فکری تنوع:

اختلاف کی بدولت شریعت کے مختلف پہلو اجاگر ہوتے ہیں اور فکر و فہم میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔

SOHAIL
AIOU ASSIST
0346 8350640

2. شریعت کی آسانی:

مختلف فقہی آراء امت کے لیے سہولت پیدا کرتی ہیں۔ اگر ایک مسئلے میں مشکل ہو تو دوسری رائے پر عمل ممکن ہوتا ہے۔

3. تحقیق و اجتہاد کی حوصلہ افزائی:

اختلاف علم کو جمود سے بچاتا ہے اور نئے اجتہادات کو جنم دیتا ہے۔

4. بردباری و برداشت کی تربیت:

اختلاف سے امت میں رواداری، تحمل اور باہمی احترام کی فضا پیدا ہوتی ہے۔

5. رحمت و وسعتِ شریعت:

نبی ﷺ کا ارشاد ہے" :اختلاف امتی رحمۃ "یعنی میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اس سے مراد وہ اختلاف ہے جو علم و خیرخواہی پر مبنی ہو۔

SOHAIL
AIOU ASSIST

سوال نمبر 6:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان چند اہم اختلافی مسائل پر بحث

حضرت عمر بن الخطابؓ اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ دونوں جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، مگر ان کے فقہی اجتہادات میں بعض عملی و نظری اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ اختلافات فہمِ نصوص، اجتہادی بصیرت اور حالات کی رعایت کے نتیجے میں ظاہر ہوئے۔ ان کے درمیان چند معروف مسائل درج ذیل ہیں:

1. مسئلہ تیمم:

حضرت عمرؓ کی رائے تھی کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے اور وہ حالتِ جنابت میں ہو تو نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ پانی مل جائے۔ اس کے برعکس حضرت ابن مسعودؓ بھی ابتدائی طور پر اسی رائے کے قائل تھے، مگر بعد میں انہوں نے آیتِ تیمم)فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

طَیِّبًا (سے استدلال کرتے ہوئے تیمم کی اجازت دی، جب کہ حضرت عمرؓ اپنی سابقہ رائے پر رہے۔

2. مسئلہ متعۂ حج:

حضرت عمرؓ نے متعۂ حج)یعنی حج تمتع (کو مصلحتِ وقت کے لحاظ سے محدود کر دیا اور فرمایا کہ لوگ حج اور عمرہ الگ الگ کریں۔ جبکہ حضرت ابن مسعودؓ قرآن و سنت کی نصوص کے ظاہری مفہوم کی بنا پر متعۂ حج کو جائز قرار دیتے رہے۔

3. طلاقِ ثلاثہ کا مسئلہ:

حضرت عمرؓ کے عہد میں جب لوگوں نے طلاق کے احکام میں غفلت برتی تو آپؓ نے انتظامی مصلحت کے تحت تین طلاقوں کو ایک ساتھ نافذ قرار دیا۔ حضرت ابن مسعودؓ کی رائے تھی کہ اگرچہ ایسا عمل گناہ ہے مگر تین طلاقیں ایک شمار ہوں گی۔

4. مسئلہ میراثِ جد:

حضرت عمرؓ جد)دادا (کو حقیقی بھائیوں کے ساتھ میراث میں شریک کرتے تھے، جب کہ حضرت ابن مسعودؓ کی رائے تھی کہ جد بھائیوں کی جگہ لیتا ہے اور بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا۔

SOHAIL
AIOU ASSIST
0346 8350640

یہ اختلافات دراصل اجتہادی وسعت اور دلائل کے تنوع کا مظہر ہیں۔ دونوں ہستیوں نے شریعت کے اصولوں سے تجاوز نہیں کیا بلکہ ان کے اجتہادات امت کے لیے علمی سرمایۂ افتخار بنے۔

:سوال نمبر 7

عام کی دلالت میں اصولیین کا اختلاف فقہی مسائل پر کس طرح اثر انداز ہوا؟

اصولیین کے درمیان ''عام) ''الفاظِ عموم (کی دلالت پر اختلاف نے فقہ میں گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ''عام ''اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو اپنے مفہوم میں سب کو شامل کرے، جیسے'' :الناس'' ,''کل'' ,''من'' ,''ما ''وغیرہ۔

:اختلاف کی بنیاد .1

حنفیہ کے نزدیک عام لفظ اپنی دلالت میں قطعی ہوتا ہے جب تک کہ اس پر تخصیص نہ وارد ہو۔ جبکہ شوافع کے نزدیک عام لفظ اپنی دلالت میں ظنی ہے کیونکہ احتمالِ تخصیص ہمیشہ قائم رہتا ہے۔

:اثر فقہی مسائل پر .2

:یہ اصولی اختلاف کئی عملی مسائل میں مختلف احکام کا باعث بنا۔ مثلاً

آیت'' :السارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما) ''المائده :38(

حنفیہ نے اس عموم کو ظاہری طور پر لیا مگر دلائلِ تخصیص سے یہ واضح کیا کہ سرقہ کی شرائط کے بغیر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔

''آیت'' :حرمت علیکم أمهاتکم وبناتکم

شوافع نے اسے عام سمجھا مگر حنفیہ نے اس میں حرمتِ رضاعت کو بھی داخل مانا۔

3. قواعدی اثر:

حنفیہ عموم سے حکم ثابت کرنے میں زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔

شوافع نص کے ظاہر پر ظن غالب رکھتے ہیں اور تخصیص کے امکانات کا لحاظ کرتے ہیں۔

یہ اختلاف دراصل استنباطی وسعت اور اجتہادی آزادی کی علامت ہے، جس سے فقہی تنوع پیدا ہوا۔

سوال نمبر 8:

شافعی اور حنفی مکتب فکر کے منابعِ اجتہاد پر روشنی

دونوں مکاتب فکر کے اصولِ اجتہاد میں بنیادی مماثلت بھی ہے اور چند امتیازات بھی پائے جاتے ہیں۔

1. حنفی مکتب فکر:

بنیادی ماخذ: قرآن و سنت۔

SOHAIL
AIOU ASSIST
0346 8350640

اجماع :حنفیہ اجماعِ صحابہ کو قطعی حجت مانتے ہیں۔

قیاس :امام ابو حنیفہؒ نے عقلِ سلیم پر مبنی قیاس کو اہم ذریعہ قرار دیا۔

استحسان :جہاں قیاس سے سختی پیدا ہو وہاں عدل و مصلحت کے لیے استحسان۔

عرف و عادت :معاشرتی رویوں کو دلیل کی حیثیت دی۔

قولِ صحابی :اگر کسی صحابی کا قول معروف ہو تو اسے مقدم رکھتے ہیں۔

2. شافعی مکتب فکر:

قرآن و سنت :اصل ماخذ۔

اجماع :شوافع اجماعِ امت کو دلیل مانتے ہیں۔

قیاس :اسے قرآن و سنت کے تابع رکھتے ہیں۔

استصحاب :سابقہ حالت کو دلیل بناتے ہیں۔

استصلاح اور عرف :شافعیہ ان کو محتاط طریقے سے قبول کرتے ہیں، جب تک نص کے مخالف نہ ہوں۔

SOHAIL
AIOU ASSIST
0346 8350640

امام شافعیؒ نے اپنی تصنیف "الرسالہ" میں اصولِ استدلال کو منضبط کیا، جب کہ امام ابو حنیفہؒ نے عملی اجتہاد کو معاشرتی تقاضوں سے جوڑ دیا۔ یوں دونوں مکاتب فقہ کی علمی عمارت کے دو مضبوط ستون ہیں۔

سوال نمبر 9:

موجودہ دور میں بیداریِ ملت اور اتحادِ امت کے لیے قابلِ عمل تجاویز

آج امتِ مسلمہ فکری انتشار، مسلکی تقسیم اور سیاسی کمزوری میں مبتلا ہے۔ اس کے احیاء اور اتحاد کے لیے درج ذیل عملی اقدامات ناگزیر ہیں:

1. تعلیم و شعور کی بیداری:

دینی و عصری علوم کے امتزاج کے ذریعے ایسا نظامِ تعلیم قائم کیا جائے جو ملت کو فکری طور پر خودمختار بنائے۔

SOHAIL
AIOU ASSIST
0346 8350640

2. قرآن و سنت کی بنیاد پر وحدت:

تمام مسالک کو اختلافات کے بجائے مشترکات پر جمع کیا جائے۔ قرآن و سنت کو حاکمِ اعلیٰ مانا جائے۔

3. بین المذاہب مکالمہ:

علماء اور عوام میں رواداری، تحمل اور مکالمے کو فروغ دیا جائے۔

4. معاشی خودکفالت:

امت کی بیداری تبھی ممکن ہے جب وہ معاشی طور پر آزاد ہو۔ اسلامی بینکاری، زکوٰۃ و وقف کے نظام کو مؤثر بنایا جائے۔

5. سیاسی بصیرت:

مسلمان ممالک میں انصاف، شفافیت اور عوامی خدمت پر مبنی قیادت پیدا کی جائے۔

6. میڈیا و ٹیکنالوجی کا استعمال:

نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کے ذریعے مثبت فکر، دینی تربیت اور اتحادِ امت کے پیغام سے جوڑا جائے۔

SOHAIL
AIOU ASSIST
0346 8350640

یہ تجاویز قرآن کے اس حکم پر مبنی ہیں:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ”(آل عمران: 103)“

سوال نمبر 10:

فروعی اختلافات کو باعثِ رحمت و وسعت قرار دینے والے اہل علم کی آراء کا علمی تجزیہ

فروعی)یعنی غیر اصولی (اختلافات امت کے اندر علمی تنوع اور فقہی وسعت کا ذریعہ ہیں۔ اہل علم نے انہیں رحمت قرار دیا کیونکہ ان سے اجتہاد کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔

1. حضرت عمرؓ کا قول:

اختلافُ أمّتي رحمة ''— امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اصولِ دین '' میں نہیں بلکہ فروع میں اختلاف علمی ارتقاء کا سبب ہے۔

2. امام شافعیؒ:

فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں دو قول ہوں تو ہر مجتہد اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرے، کیونکہ حق کی تلاش میں دونوں کو اجر حاصل ہوگا۔

3. امام ابن تیمیہؒ:

لکھتے ہیں کہ فروعی اختلافات کا وجود دین میں وسعت پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے حالات کے مطابق سہولت فراہم کرتا ہے۔

4. فقہی اثر:

ان اختلافات نے مختلف زمانوں اور علاقوں کے حالات کے مطابق شریعت کے احکام کو قابلِ عمل رکھا۔

5. نتیجہ:

فروعی اختلافات کوئی عیب نہیں بلکہ رحمت و مصلحت کا مظہر ہیں، بشرطیکہ یہ اختلاف تعصب یا تفرقہ کا باعث نہ بنے۔

SOHAIL
AIOU ASSIST
0346 8350640


SOHAIL
AIOU ASSIST
0346 8350640